

Protokół rozprawy w sprawie karnej – WZÓR

Sygnatura akt: II K 123/23

PROTOKÓŁ ROZPRAWY

Dnia 15 maja 2023 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział II Karny

Rozprawa w Warszawie dnia 15 maja 2023 r.

Sprawa: Anna Nowicka przeciwko Piotrowi Malinowskiemu

Oskarżonego o przestępstwo z art. 278 § 1 k.k.

OBECNI

Przewodniczący: SSR Jan Kowalski

Sędziowie: -

Ławnicy: -

Protokolant: Anna Wiśniewska

Prokurator: Prok. Michał Zieliński, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście

Inni: -

Wywołano rozprawę o godzinie 09:00.

Rozprawa odbywa się jawnie.

Na rozprawę stawili się:

Oskarżony: Piotr Malinowski

Obrońca: adw. Tomasz Kamiński

Oskarżyciel prywatny: Anna Nowicka

Pełnomocnik oskarżyciela: adw. Katarzyna Lis

Świadek: Katarzyna Wójcik

Stawili się świadkowie:

- Katarzyna Wójcik

Na rozprawę nie stawili się:

- brak

Przewodniczący:

Upowiedzi osoby uczestniczące w rozprawie o fakcie rejestracji dźwięku i obrazu. W tym miejscu włączono urządzenie rejestrujące dźwięk/obraz o godzinie 09:05.

[rozpoczęto rejestrację dźwięku/obrazu]

Przebieg rozprawy:

Oskarżyciel prywatny podtrzymał akt oskarżenia.

Oskarżony Piotr Malinowski nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień.

Przesłuchano świadka Katarzynę Wójcik, która potwierdziła, iż widziała oskarżonego zabierającego telefon z lady sklepu.

Odtworzono nagranie z monitoringu sklepu, na którym widoczna jest kradzież telefonu.

Prokurator wniósł o uznanie oskarżonego winnym i wymierzenie kary 6 miesięcy

pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 2 lat.

Obrońca wniósł o uniewinnienie oskarżonego, wskazując na rzekomy brak jednoznacznej identyfikacji na nagraniu.

Sąd postanowił zamknąć przewód sądowy i odroczyć ogłoszenie wyroku do dnia 20 maja 2023 r.

W tym miejscu wyłączono rejestrację dźwięku i obrazu o godzinie 10:45.

Rozprawę zamknięto o godzinie 10:50.

Przewodniczący: (podpis)

Protokolant: (podpis)